



G O B I E R N O D E L A C I U D A D D E B U E N O S A I R E S

"2022 - Año del 40° Aniversario de la Guerra de Malvinas. En homenaje a los veteranos y caídos en la defensa de las Islas Malvinas y el Atlántico Sur"

Resolución

Número: RESOL-2022-218-GCABA-SSGU

Buenos Aires, Viernes 30 de Diciembre de 2022

Referencia: EX-2022-48311977-GCABA-SSGU

VISTO: La Ley N° 6592, las Resoluciones Nros. 1886-MHFGC/21, 1886-MHFGC/21 su modificatoria Resolución N° 1442-MHFGC/22 y 2308-MHFGC/22, el Expediente Electrónico N° EX-2022-48311977-GCABA-SSGU; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante los artículos 498, 501 y 502 del Código Fiscal vigente para el año 2023, aprobado por Ley N° 6.592, se establece el hecho imponible que configura la determinación del Derecho de Construcción Sustentable y asimismo se dispone que "La Subsecretaría de Gestión Urbana, y/o quién en su futuro la reemplace, determinará, previa intervención del Ministerio de Hacienda la forma de pago. Asimismo tendrá a su cargo de forma exclusiva, su percepción y determinación del lugar y tiempo para que los contribuyentes y demás responsables procedan al pago. Definirá los procedimientos de determinación, recaudación, fiscalización y cobranzas de este derecho";

Que oportunamente, por las Resoluciones N° 1886-MHFGC/21 y su modificatoria Resolución N° 1442-MHFGC/22 y 2308-MHFGC/22 se determinaron los diversos momentos de pago de los Derechos de Delineación y Construcción, los Derechos para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable y el Impuesto a la Generación de Residuos Áridos y Afines;

Que en virtud de las modificaciones implementadas respecto al Derecho de Construcción Sustentable, resulta conveniente introducir modificaciones respecto de la forma, lugar y tiempo de pago del citado Derecho;

Que asimismo, en aras de facilitar la difusión y el cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes y responsables, deviene oportuno proceder a la abrogación de la Resolución N° 2308-MHFGC/22, compendiando en una nueva norma la totalidad de las modificaciones incorporadas.

Que mediante PV-2022-48378881-GCABA-SSHA tomó intervención la Subsecretaría de Hacienda dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, de acuerdo a las competencias que le fueron asignadas y de conformidad con lo establecido por el Art. 501 del referido Código Fiscal;

Por ello, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 498, 501 y 502 del Código Fiscal, aprobado por Ley N° 6.592,

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN URBANA

RESUELVE

Artículo 1°.- Apruébase el procedimiento de determinación y recaudación del Derecho de Construcción Sustentable y del Derecho para el Desarrollo Urbano y Hábitat Sustentable, de acuerdo a los Artículos 498, 501 y 502 del Código Fiscal, aprobado por Ley N° 6.592, conforme el Anexo I (IF-2022-48375298-GCABA-SSGU) que forma parte integrante de la presente Resolución.

Artículo 2°.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día 2 de Enero de 2023.

Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y comuníquese a las Direcciones Generales de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de Contaduría, de Tesorería y al Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a la Dirección General Registro de Obras y Catastro para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese.

Digitally signed by Alfonso Javier Crotto
Date: 2022.12.30 16:27:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Crotto Alfonso Javier
Subsecretario
SUBSEC. GESTION URBANA
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

Digitally signed by Comunicaciones
Oficiales
DN: cn=Comunicaciones Oficiales
Date: 2022.12.30 16:27:44 -03'00'